

*MANUAL DE CONVIVENCIA
“Edificio”
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

El presente manual de convivencia describe de manera eficaz como ejercitar los Derechos y Deberes de los Arrendatarios y Residentes del “Edificio” al igual que de sus familiares y/o visitantes y tiene como objeto Establecer las reglas que regirán la vida en comunidad y las normas de cohabitación, para Propender por el Bienestar, la Seguridad, el Respeto, la Tranquilidad, la Privacidad, la Tolerancia, la Sana Convivencia, la Solidaridad y la Armonía entre los Arrendatarios del “Edificio” con sujeción a las normas reguladoras de Seguridad, Convivencia ciudadana y Disciplina social, como una forma para construir la sociedad que queremos y con miras al mejoramiento de la calidad de vida.

Este reglamento estará regido por los principios de Convivencia Pacífica, Solidaridad Social y exhortar el respeto a la Dignidad Humana, en donde se propende por el establecimiento de las relaciones pacíficas y respetuosas dentro del marco de la sana Convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.¹

Sin estos principios no es posible garantizar la vida en comunidad de las personas, ni la tranquilidad para lograr el bienestar individual y colectivo. Es menester, aprender a convivir, lo cual implica:

- Aceptar que, si yo tengo derechos, los demás también los tienen y que los míos terminan donde empiezan los de los demás.*
- Reconocer que tengo que aprender a ceder, porque no siempre tengo la razón. Los puntos de vista y las razones de los demás tienen el mismo valor que los míos.*
- Responsabilizarme de que tengo deberes que cumplir, los cuales serán mi aporte para que todos vivamos en sana convivencia, paz y en armonía.*
- Admitir que la cooperación es un factor importantísimo de avance y de progreso. Solos o aislados no podemos avanzar. Si cooperamos, si nos preocupamos por el bien común, el éxito en el logro de los objetivos comunes estará asegurado.*
- Respetar la dignidad de la persona humana y tolerar sus intereses, sus ideales, sus orientaciones sexuales y religiosas, su modo de pensar, de vivir, de vestir y tratar de comprender las razones que tienen para obrar de determinada manera porque para esa persona son tan válidas, como los que yo puedo argumentar en relación con mis propias actuaciones.*

¹ Artículo 31 ley 1801 de 2016.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Los derechos, los Deberes y prohibiciones de los Arrendatarios son todos los enunciados en el presente manual de convivencia que se ira alimentando a medida que sea necesario y/o que surjan circunstancias que así lo determinen y en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Este manual de Convivencia se aplica a todos los Arrendatarios y demás personas que usen, gocen y visiten el edificio.

Los Arrendatarios tendrán Derecho a:

Ser Tratados con dignidad y Respeto por el Arrendador y/o quien haga sus veces y por los demás arrendatarios y residentes del Edificio.

Tener privacidad e intimidad en el seno de su hogar.

Disfrutar con autonomía de manera responsable del inmueble arrendado de acuerdo con la Ley y lo establecido en este Manual de convivencia.

Recibir visitas de familiares y amigos.

Realizar reuniones familiares o grupales en el marco del respeto y la sana convivencia.

A disfrutar de un ambiente libre de contaminación auditiva.

A disfrutar de un ambiente ciento por ciento (100%) libre de humo de tabaco u otras sustancias psicoactivas o que generen dependencia y afecten la salud y la tranquilidad de los demás arrendatarios y residentes del Edificio.

Servirse y usar de los bienes comunes siempre que lo hagan según el destino ordinario los mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los demás arrendatarios.

Vivir en paz en un ambiente de tranquilidad y armonía.

Presentar de manera comedida y respetuosa, sugerencias, quejas y observaciones a quien ejerza el rol de persona encargada.

Los Arrendatarios tendrán el Deber de:

Tratar con Respeto al Arrendador y/o a quien haga sus veces y a los demás arrendatarios y residentes.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Destinar única y exclusivamente para vivienda familiar el inmueble arrendado.

Usar y gozar del bien inmueble objeto de renta con las personas que informo en el contrato.

Hacerse responsables por la conducta de visitas de familiares y amigos; propender que su comportamiento sea adecuado a las normas de convivencia del edificio y el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 y las demás que establezca la Ley para que no perturben la tranquilidad o escandalicen con actos o malos hábitos a los demás arrendatarios y residentes del edificio.

No exceder los límites razonables de los decibeles permitidos por las normas ambientales y la resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que regulan los niveles de ruido y establecen que en el día será de (65 decibeles) y en la noche (55 decibeles) en Sonidos, música, radio, televisión, celulares, computadores, amplificadores de sonido, conversaciones, discusiones o ruidos fuertes o cualquier medio de producción de sonidos, dispositivos, accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, como taladros, martillos, pulidoras etc., o cualquier otro artefacto desde bienes muebles o inmuebles, desarrollados en actividades laborales, cotidianas, sociales, fiestas, reuniones o eventos familiares, reparaciones locativas y/o similares desde bienes muebles o inmuebles como carros o dentro del apartamento objeto de renta y/o zonas comunes del edificio en horarios inadecuados que afecten el sosiego, la tranquilidad, la paz, la intimidad, contravengan la convivencia pacífica del vecindario por su impacto y generen contaminación auditiva.

No Fumar tabaco y/o sustancias psicoactivas o que generen dependencia en el interior del apartamento objeto de renta, ni en las zonas comunes del edificio, debido a que es un espacio cerrado, lo cual está prohibido por ley, y está catalogado como espacio ciento por ciento (100%) libre de humo para la salubridad y tranquilidad de los arrendatarios y residentes del edificio.

No ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar, sustancias psicoactivas o que generen dependencia, inclusive la dosis personal en el interior del apartamento objeto de renta, ni en las zonas comunes del edificio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que conlleva cada uno de estos comportamientos inadecuados y contrarios a la ley y las sanas costumbres.

No protagonizar o provocar discusiones en voz alta e irrespetuosa, palabras soeces, ofensas, escándalos, agresiones verbales y/o físicas que puedan derivar en violencia intrafamiliar y/o en lesiones personales.

No realizar fiestas en el interior del apartamento objeto de renta ni en las zonas comunes, debido a que es un lugar residencial destinado única y exclusivamente para vivienda de habitación familiar.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
“Edificio”
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Respetar y velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos y los derechos de los niños.

Los arrendatarios no podrán realizar reparaciones locativas, Siempre deberán informar cualquier daño o anomalía previamente al encargado para que envíe a las personas autorizadas para cada tema.

Los arrendatarios se hacen responsables de las empleadas domésticas o niñeras a igual que los menores de edad hijos de los arrendatarios o visitantes.

Los funcionarios de servicios públicos deberán revisar los contadores que están en la parte de afuera del edificio.

Velar por la integridad y conservación de los inmuebles arrendados y de las zonas comunes con el máximo de diligencia y cuidado, responderán hasta por la culpa leve en el ejercicio de los derechos, la culpa leve conforme al Artículo 63 del código civil colombiano.

Responder por los daños que cause él o sus invitados a los bienes inmuebles arrendados y a las comunes; estos daños serán valorados y facturados por el Arrendador al Arrendatario, previa notificación por escrito. En cualquier circunstancia, el arrendatario al autorizar el ingreso de un visitante es responsable del comportamiento de su visita y el visitante deberá someterse al presente manual mientras este dentro del edificio.

Cuidar de todos los elementos que son propiedad del Edificio, lo mismo que las zonas de uso común, preservarlos, respetarlos y no dañarlos ni vandalizarlos bajo ningún concepto.

Contribuir con su buen comportamiento al logro de la sana convivencia a la que todos aspiramos.

Actuar con espíritu común y solidario, respetando los derechos de los demás arrendatarios y residentes del edificio.

Conocer y aplicar los Reglamentos y el Manual de Convivencia.

CAPÍTULO II. USO DE ZONAS COMUNES

Las zonas comunes son todos aquellos espacios de cohabitación compartida necesarios para el acceso o tránsito peatonal o vehicular, como puertas de ingreso, antejardín, Garaje, escaleras, halls, pasillos y anden exterior.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Las zonas comunes dedicadas a la circulación peatonal y para la salida e ingreso de motos siempre deben permanecer siempre despejadas. En ningún caso podrán ser obstruidas por uno o algunos de los arrendatarios y o residentes del edificio.

El aseo de las zonas comunes es responsabilidad y compromiso de todos y cada uno de los arrendatarios, por tanto, deberán hacer el aseo de estas zonas comunes máximo cada 8 días en procura de la conservación y preservación de las zonas comunes ya que son para el uso y servicio de todos, se podrán organizar por turnos para hacerlo.

Está expresamente prohibido ingerir alcohol, Fumar tabaco y/o sustancias psicoactivas o que generen dependencia en las zonas comunes, debido a que es un espacio compartido, lo cual está prohibido por ley, y está catalogado como espacio ciento por ciento (100%) libre de humo para la salubridad y tranquilidad de los arrendatarios y residentes del edificio.

Está expresamente prohibido realizar fiestas en las zonas comunes.

Está prohibido extender, colgar o exhibir, secar prendas de vestir, zapatos, alfombras, mobiliario u otros elementos en las ventanas, balcones, escaleras, halls, pasillos, antejardín, garaje, puertas, rejas y andén. que afecten la estética y buen aspecto del Edificio.

Está prohibido colocar materas, macetas, jaulas y otros objetos que queden por fuera de los balcones o en los pasillos de las zonas comunes que puedan representar peligro para los residentes, por que de derrame agua, tierra, o produzca obstrucción

No podrán colocarse plantas enredaderas o plantas trepadoras que invadan otros apartamentos o zonas comunes.

Está prohibido instalar, Pintar o realizar diseños en los exteriores, ventanas y fachadas del edificio, alterando la uniformidad y estética del Edificio.

Está totalmente prohibido cualquier clase de juegos y prácticas acrobáticas dentro de las zonas comunes donde se interfiera o afecte el libre tránsito de los arrendatarios y residentes y se ponga en riesgo la seguridad o integridad de los mismos.

Está prohibido colocar avisos o letreros en las puertas, fachadas, ventanas de los inmuebles.

Está prohibido Arrojar a las cañerías domiciliarias, papeles, escombros, arena, trapos o cualquier otro objeto que las obstruyan.

Está prohibido arrojar papeles, basura o colillas de cigarrillo, botellas, envolturas o empaques de alimentos etc. en zonas comunes del edificio o a la calle.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Está prohibido dejar cajas, bolsas u objetos de vidrio frente a cada inmueble o en áreas comunes ni arrojarlas por el balcón.

Las basuras deben introducirse en bolsas medianas de polietileno, debidamente cerradas, y deben ser sacadas el día de recolección, Ley 1259 Art. 6y Art. 8, so pena de la imposición de comparendo ambiental.

Las bolsas de basura se deberán sacar y poner al lado de la torre de contadores del edificio el día de recolección de basuras.

El garaje es comunitario y está diseñado con espacio para almacenar únicamente Una 1 Moto por cada 1 Apartamento, el cual debe ser de propiedad del Arrendatario o sus residentes.

Las motos deben ser parqueados únicamente en el garaje, guardando los espacios correspondientes para no entorpecer el parqueo de otras motos o desplazamiento de otros arrendatarios y/o residentes.

El Garaje se utilizará únicamente para estacionamiento de motos y no para depósito o almacenamiento de objetos ni elementos de ningún arrendatario y/o residente. Sin excepción alguna.

Está prohibido el alquiler de parqueaderos, ya que estos son comunales y de uso exclusivo para los residentes.

Está prohibido dejar cascos y objetos de valor en las motocicletas ya que estos son comunales y el edificio no se hace responsable por daños, perdidas o hurtos...

Está Prohibido usar el parqueadero como taller de reparación, cualquier fuga de aceite, gasolina, grasa y demás líquidos inflamables deberán ser reparados de inmediato para no comprometer la seguridad del edificio y sus habitantes.

CAPÍTULO III. DE LAS MASCOTAS "ANIMALES DOMESTICOS"

Definición: Se considera Animales Domésticos únicamente Perros, Gatos y Pájaros Ornamentales, los demás quedan expresamente prohibidos tanto en los apartamentos como en las áreas comunes.

Tenencia de Animales: Conforme a la ley 746 de 2002, ordenanza N°745ª de enero 9 de 2002, sentencia T889 de 1999, se permite la tenencia de animales domésticos en condiciones que no afecten el bienestar ni la salubridad de las personas, ni los derechos de los animales, excepto los caninos peligrosos y definidos por la ley.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Los arrendatarios dueños de mascotas (perros y gatos) deberán disponer dentro de sus casas de un lugar para que sus animales hagan las necesidades. No se permite que hagan sus necesidades fisiológicas en las zonas comunes, aunque sean recogidas de inmediato.

Los arrendatarios dueños de mascotas deberán utilizar la correa y/o el bozal adecuado para la movilización de estas dentro del Edificio. Ninguna mascota podrá deambular sin su dueño o cuidador por las vías y zonas comunes del Edificio.

Los residentes deberán abstenerse de mantener animales que puedan molestar y/o atentar contra la integridad, salubridad y la tranquilidad de los demás residentes del Edificio. Los arrendatarios dueños de mascotas deberán ejercer control sobre sus animales a fin de que no molesten a los vecinos, ni dañen el apartamento objeto de renta, las zonas comunes o los otros apartamentos.

Queda prohibido dentro del Edificio, la tenencia, sin las debidas medidas de seguridad, de perros cuya raza sea catalogada de alta peligrosidad, o potencialmente peligrosa, a los cuales hace referencia la precitada ley; lo anterior con el fin de evitar molestias a los demás residentes y/ o accidentes lamentables.

Son denominados Ejemplares Peligrosos: Se tiene como ejemplares caninos potencialmente peligrosos 1. Aquellos que presenten episodios de agresiones a personas u otros caninos. 2. Perros entrenados para ataque y defensa. 3. Perros que pertenezcan a alguna de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastirgg, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastin Napolitano, Pitt Bull Terrier, American Pitt Bull Terrier, De presa Canario, Rottweiler, Tosa japones. En caso de ser incluidas nuevas razas por autoridades encargadas o a través de nuevas leyes, estas se considerarán contenidas en ese artículo.

Requisitos para la Tenencia de Animales Domésticos Permitidos: Los Arrendatarios que tengan animales domésticos permitidos deben registrarlos ante el Arrendador acreditando los certificados de Vacunación que deben contener como mínimo Rabia, Parvo Virosis, Moquillo, Hepatitis y Leptospirosis, desparasitación y entregar copia del respectivo carnet al día, el cual deberá ser entregado con las actualizaciones necesarias.

Los perros deben ser trasladados del apartamento hacia el exterior del edificio y viceversa con collar y deberán portar bozal si son de las razas contempladas como peligrosas. Además, se debe portar pala, bolsa y trapo para limpiar los excrementos y líquidos, no obstante, el animal realice sus deposiciones o micciones en una zona aledaña al edificio.

No se permite que personas visitantes ingresen al edificio con mascotas y/o animales en general.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Esta prohibido dejar encerradas y/o abandonadas las mascotas ya que los ladridos y aullidos y los olores fétidos de los excrementos y líquidos de orines de los animales, interfieren en la tranquilidad de los demás arrendatarios y la salubridad del edificio.

Los daños que ocasionen las mascotas en los apartamentos y en las zonas comunes serán asumidos en su integralidad por el arrendatario que sea propietario del animal doméstico.

El animal que atacare a un similar o infiera lesiones a un residente o visitante, deberá ser retirado del Edificio por su dueño de manera inmediata y en forma definitiva, sin perjuicio de las sanciones que deberá asumir su propietario.

Los propietarios de mascotas asumen el papel de garantes ante cualquier daño o perjuicio ocasionado por sus animales.

Está prohibido el maltrato animal desde todo concepto. En ningún caso se debe atentar contra la vida y la integridad física de las mascotas.

Aquellas personas que hagan mal uso de las mascotas se les podrá prohibir la residencia en los mismos amparados en la ley.

Se dará estricta aplicación a todo lo referente a las normas que regulan la tenencia de perros, en especial todo lo contemplado en la ley 746 de 2002, y en las demás normas concordantes que regulan la tenencia, cuidado, control y registro de mascotas y demás animales, en Cali.

CAPÍTULO IV. DE LA SEGURIDAD

Los Arrendatarios y residentes deberán tener el mayor cuidado y diligencia con el manejo de las llaves de acceso al edificio.

Los arrendatarios y residentes serán responsables de dejar bien cerradas las puertas de acceso y rejas de seguridad del edificio siempre que las utilicen.

Con el fin de garantizar la seguridad del edificio, sus arrendatarios y demás residentes, en caso de que se produzcan cambios de composición familiar, residentes o vehículo, en este caso motocicleta, deberá informar inmediatamente al encargado.

Los arrendatarios son responsables de tomar las medidas de seguridad que consideren necesarias para garantizar la seguridad del apartamento arrendado.

*MANUAL DE CONVIVENCIA
“Edificio”
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Queda prohibido el juego con balones u otros elementos en las zonas comunes que puedan poner en peligro la vida, salud, e integridad de los arrendatarios o sus hijos menores de edad, o en su defecto con los que se pueda ocasionar daños a los apartamentos y zonas comunes (Ej. Balones, bicicletas, monopatines, etc.).

El ingreso de visitas o terceros no residentes es responsabilidad exclusiva del arrendatario que los invite, y se hará responsable de su conducta mientras este dentro de las instalaciones del edificio, en cualquier caso, estará bajo la reglamentación del presente manual de convivencia y de las normas vigentes en la materia.

Por seguridad no se permite el ingreso de personal de entrega de servicios a domicilio, por tanto, el arrendatario deberá bajar a la puerta de ingreso al edificio a recibir su domicilio.

Quedan prohibidas las reuniones sociales en el parqueadero, pasillos y escaleras del edificio.

Arrendatarios, residentes y visitantes deben tener un comportamiento intachable en las áreas comunes.

Se prohíbe ingerir licor, fumar cigarrillos y cualquier tipo de sustancias psicoactivas o prohibidas en las áreas comunes.

Realizar manifestaciones de cariño subidas de tono que puedan trascender a actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad del edificio.

Protagonizar, provocar o generar situaciones de escándalos, discusiones, peleas, enfrentamientos, que puedan trascender a delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, violencia de género, etc.

Iniciar, propiciar, propagar o consentir comentarios malintencionados, rumores de pasillo, sobre la vida, honra, buen nombre, información, datos, intimidad, privacidad de los arrendatarios y/o sus residentes.

Ocasionar daños al edificio, su estructura o sus accesorios, sustraer o destruir elementos destinados a la seguridad o servicio de del edificio.

El encubrir personas o guardar información sobre los responsables de haber cometido cualquier delito o infracción respecto de los bienes privados o comunes del edificio.

Cualquier comportamiento conducta que ponga en riesgo la seguridad del edificio o de los arrendatarios y/o sus residentes.

CAPÍTULO V. INGRESO Y SALIDA DE TRASTEOS

*MANUAL DE CONVIVENCIA
"Edificio"
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Sin excepción, todo arrendatario que desee cambiar de residencia, para poder realizar la mudanza, deberá estar a paz y salvo por todo concepto con el arrendador.

Todo trasteo deberá comunicarse al encargado por escrito con antelación de 3 días hábiles y presentar antes de efectuarlo una paz y salvo expedido por el arrendador.

La entrada y salida del trasteo solo se podrá hacer en el horario establecido de 8:00 AM a 5:30 PM de lunes a sábado. Por seguridad No los podrán hacer los domingos ni festivos.

Al realizar el trasteo, el arrendatario, será responsable de los daños que genere en bienes comunes o privados y garantizará la reparación de cualquier daño ocasionado por el trasteo a los bienes y áreas comunes.

CAPÍTULO VI. SANCIONES

Las sanciones que se impongan por el incumplimiento de alguna o algunas normas establecidas en el presente Manual de Convivencia como Reglamento Interno del Edificio, serán leves y graves.

Procedimiento a seguir en caso de infracción de alguna norma del Manual de Convivencia:

Se realiza una llamado de atención via telefónica por el encargado comunicando de la queja y solicitando al arrendatario infractor el cese de la conducta.

Si persiste la falta, se envía una carta vía email y física solicitando al arrendatario infractor que se abstenga de seguir cometiendo la falta y que repare el daño o al tercero perjudicado por su comportamiento.

Si hace caso omiso, se enviará una segunda carta con copia al arrendador, y se cobrará en la próxima mensualidad una sanción equivalente a 1 o 3 canones dependiendo si es leve o grave la conducta, que será usada para resarcir el daño o al tercero perjudicado por su comportamiento.

Si se reincide en conducta leve se citará al arrendatario infractor con el encargado, para dirimir el conflicto.

Si la reincidencia es de una conducta grave se solicitará al arrendatario la restitución del bien inmueble arrendado, sin perjuicio de los cobros de daños, perjuicios y procedimientos policivos o judiciales a que hubiere lugar.

Si no atiende los últimos cuatro procedimientos, se interpondrá una querrela policial y /o proceso judicial arrendatario infractor.

Para la aplicación de sanciones se seguirá el siguiente procedimiento:

*MANUAL DE CONVIVENCIA
“Edificio”
Cra 1ª No. 71-28 Barrio San Luis
Municipio de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca.*

Comprobación del hecho mediante la práctica de cualquier medio probatorio legalmente aceptado.

Los conflictos que se presenten entre los arrendatarios se trataran de solucionar mediante los mecanismos para la resolución de conflictos como la conciliación.

Nota: El presente manual de convivencia es genérico y se ira alimentando con las sugerencias y necesidades de los arrendatarios y/o las situaciones que se vayan presentando en el desarrollo de la convivencia del Edificio, por lo cual en cualquier tiempo el encargado podrá modificar y reglamentar el presente Manual de Convivencia. Una vez expedidas las modificaciones o reglamentaciones deberán enviar copia de estas a todos y cada uno de los arrendatarios indicando la fecha de su entrada en vigencia.

Leído, comprendido y Aceptado, para constancia se expide un ejemplar para cada uno de los arrendatarios del edificio, El cual entra en Vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2022.